中国消费者报 CHINA CONSUMER NEWS
维护消费者合法权益 引导消费者合理消费
多媒体数字报 EPAPER
今日 2026年9月23日星期三
首页 - 往期报纸 - 帮助

中国消费者协会点评通信领域不公平格式条款

作者：任震宇

本报讯（记者任震宇）10月11日，中国消费者协会根据此前发布的《“不公平格式条款”消费者认知及线索征集调查报告》，邀请中消协律师团律师对消费者反映强烈的通信领域两款不公平格式条款进行了点评。

未向消费者告知服务真实情况

●条款：甲方（消费者）所办理的数据业务上下行速率标称值仅为乙方（通信公司）提供的数据业务上下行速率理论最高值，乙方不能保证在任何情况下均能达到标称值，甲方对此表示知悉并认可。

●点评：消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。通信公司作为专业的服务提供商比普通的消费者更加了解业务情况，对于数据业务也有明确的标准，数据速率只要不是“0”，就不属于没有数据的传输，而普通消费者接受服务时有一般人的认知，即如果数据速率达不到基本的使用要求就是无法使用，俗称“连不上网”。通信公司应该告知消费者满足最低要求的速率是一种什么样的状况，而不能在消费者感觉无法使用的时候以“有数据传输”来搪塞消费者。

●法律依据：《消费者权益保护法》第八条规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成分、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

经营者事先拟定消费者放弃权利的条款为自己免责

●条款：除本协议另有约定外，一方违反本协议的约定给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任，其中，乙方（经营者）所承担的赔偿责任以乙方实际从甲方（消费者）收到的费用为限，不包括甲方未实现的预期利润或利益、商业信誉的损失、丢失的数据本身及因数据丢失引起的损失、甲方对第三方的责任及其他间接损失。

●点评：经营者作为提供格式合同的一方，应当遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务。本条款中经营者提供的格式合同权利义务不对等，加重了消费者责任，甚至存在排除、剥夺消费者获得赔偿权利的情形。经营者通过格式条款事先拟定消费者放弃权利的内容，以此为自己免责，如本条款中要求消费者承诺不向经营者索赔未实现的预期利润或利益、丢失的数据本身及因数据丢失引起的损失等，明显限制了消费者的索赔权利，减轻了经营者的赔偿责任。

●法律依据：《民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

第四百九十六条第二款规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

第四百九十七条规定有下列情形之一的，该格式条款无效：

（一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；

（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；

（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。

《消费者权益保护法》第二十六条第二款、第三款规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。

格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。

版面概览 版图下载

本文所在版面

【第 1 版:要闻】



«上一版 下一版»

本文所在版面导航

四川“两年行动”首战告捷
食品安全“你点我检”进瑶乡
加强小程序电商资金监管迫在眉睫
维护消费者合法权益 引导消费者合理消费
• 中国消费者协会点评通信领域不公平格式…
江西“仅销售预包装食品备案”系统上线
本期热词

按日期查阅

<< < 2022 年 10 月 > >>

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

中国消费者报近期报纸查看 更多>>

• 中国消费者报20221012期 • 中国消费者报20221011期 • 中国消费者报20221010期 • 中国消费者报20221001期

• 中国消费者报20220930期 • 中国消费者报20220929期 • 中国消费者报20220928期 • 中国消费者报20220927期

• 中国消费者报20220926期 • 中国消费者报20220923期

©版权所有 中国消费者报社

©中国消费者报社 京ICP备09107225号